

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 588/2542 พนักงานอัยการ จังหวัด นนทบุรี โจทก์  
นาย สุรชาติหรือสุชาติ น้าวไกรสรหรือ  
น้าวไกรสรหรือน้าวไกรสร

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4)

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 13 ทวิ, มาตรา 89

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันขายอีเฟดรีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์  
ในประเภท 2 โดยการร่วมกันมีอีเฟดรีนที่จำเลยกับพวกร่วมกันผลิตจำนวนดังกล่าว  
ไว้ในครอบครองเพื่อขาย จำหน่าย จ่าย แจกให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก  
พนักงานเจ้าหน้าที่และไม่ได้รับการยกเว้นใด ๆ ตามกฎหมาย เมื่ออีเฟดรีน ที่จำเลย  
กับพวกร่วมกันผลิตและมีไว้ในครอบครอง เพื่อขายเป็นจำนวนเดียวกัน การกระทำ  
ของจำเลยจึงเป็น ความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท คดีก่อนโจทก์ฟ้องขอ  
ให้ลงโทษจำเลยฐานร่วมกันขายยาอีเฟดรีนผสมคาเฟอีน อันเป็นยาแผนปัจจุบันและ  
เป็นยาอันตรายที่มีได้ ขึ้นทะเบียนตำรับยาตามกฎหมายเป็นความผิดตามพระราช  
บัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแตกต่างจากคดีนี้ที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลย ฐานผลิต  
และขายอีเฟดรีน ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เป็นความผิดตามพระราช  
บัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 อันมีองค์ประกอบของความผิด  
แตกต่างกันและของกลาง ก็เป็นคนละจำนวนกัน ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 5, 6, 13 ทวิ, 62, 89, 106, 116 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91, 83 และริบของกลางให้แก่กระทรวงสาธารณสุขกับนักโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลย (ที่ถูกจำเลยที่ 1) ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 753/2536 ของศาลจังหวัดราชบุรี

### จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคแรก, 89 เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ให้ลงโทษฐานผลิตอีเฟด รีน จำคุก 20 ปี ฐานขาย อีเฟด รีน จำคุก 20 ปี รวมจำคุกจำเลยมีกำหนด 40 ปี ริบของกลางทั้งหมดเว้นแต่รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9 ค-7961 กรุงเทพมหานคร และจักรเย็บผ้าให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ส่วนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

### จำเลยอุทธรณ์

#### ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

### จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2536 เวลาประมาณ 6 นาฬิกา พันตำรวจโท ภูฏี จิตรปฎิมา เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบัวทองกับพวกเข้าตรวจค้นบ้าน 3 หลัง คือบ้านเลขที่ 103/81 เลขที่ 111/210 และเลขที่ 115/194 หมู่บ้านบัวทอง หมู่ที่ 4 ตำบล

บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบยาเม็ดผงเกล็ดสี เครื่องจักร ส่วนผสม อุปกรณ์ ภาชนะและสิ่งของตามบัญชีรายการตรวจยึดทรัพย์สินของกลาง เอกสารหมาย จ.5 ถึง จ.7 และบัญชีของกลางคดีอาญาเอกสารหมาย ป.จ.1 และ ป.จ.2(ศาลจังหวัดนครนายก) พร้อมทั้งจับกุมนายธนากร นาวไกรสรบุตรชายจำเลย และนางสาวกาญจนา ต้นศิระรัตน์ ภริยาจำเลยได้ที่บ้านเลขที่ 111/210 นำส่ง พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อมาพนักงานสอบสวนส่งของกลางดังกล่าวไปตรวจ พิสูจน์ ปรากฏว่ายาเม็ดจำนวน 2,400 เม็ด ที่ตรวจยึดได้ที่บ้านเลขที่ 103/81 ยาเม็ด จำนวน 50,000 เม็ด และผงเกล็ดสีน้ำหนัก 10 กิโลกรัมที่ตรวจยึดได้ที่บ้านเลขที่ 115/194 เป็นอีเฟด รีน ซึ่งเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามรายงานการตรวจ วิเคราะห์เอกสารหมาย จ.12

ที่จำเลยฎีกาว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวเพราะจำเลยมี เจตนาเพื่อขายและกระทำความผิดในวาระเดียวกัน คือผลิตแล้วขายไป จึงลงโทษ ฐานผลิตและฐานขายอีเฟด รีน เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันไม่ได้นั้น เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันขายอีเฟด รีน ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ใน ประเภท 2 โดยการร่วมกันมีอีเฟด รีน ที่จำเลยกับพวกร่วมกันผลิตจำนวนดังกล่าว ในห้องข้อ 1 ก.ไว้ในครอบครองของจำเลยกับพวกเพื่อขาย จำหน่าย จ่าย แจก ให้แก่ ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และไม่ได้รับการยกเว้นใด ๆ ตาม กฎหมาย เมื่ออีเฟด รีน ที่จำเลยกับพวกร่วมกันผลิตและมีไว้ในครอบครองเพื่อขาย เป็นจำนวนเดียวกันการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย หลายบทมิใช่เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น

ที่จำเลยฎีกาต่อไปว่า จำเลยถูกจับกุมที่จังหวัดราชบุรีอันเป็นผลต่อเนื่องให้เจ้า พนักงานตำรวจขยายผลตรวจค้นบ้านของจำเลยทั้งสามหลังและพบของกลางเป็น จำนวนมาก คดีที่ศาลจังหวัดราชบุรีปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้มีคำพิพากษาค้น

ถึงที่สุดไปแล้ว โจทก์มาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ก็อีกจึงเป็นฟ้องซ้ำนั้น เห็นว่า คดีก่อน โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานร่วมกันขายยาอีเฟด รีน ผสมคาเฟอีน จำนวน 30,394 เม็ด อันเป็นยาแผนปัจจุบันและเป็นยาอันตรายที่มีได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ตามกฎหมายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 4, 12, 72, 79, 101, 122, 126 ซึ่งแตกต่างจากคดีนี้ที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานผลิตและขายยาอีเฟด รีน ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 5, 6, 13 ทวิ, 62, 89, 106, 116 อันมีองค์ประกอบของความผิดแตกต่างกันและของกลางก็เป็นคนละจำนวนกัน ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อสุดท้ายว่าเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและศาลชั้นต้นยกขึ้นวินิจฉัยศาลจะต้องลดโทษให้จำเลยหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์มีทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร รวมทั้งวัตถุพยานพอรับฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้กระทำความผิด แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม คำรับของ จำเลยก็ไม่ใช่ประโยชน์แก่ศาลในการพิจารณาจึงไม่มีเหตุบรรเทาโทษ ที่ศาลล่างทั้งสองใช้ดุลพินิจไม่ลดโทษให้จำเลยนั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทซึ่งมีโทษเท่ากันให้ลงโทษฐานผลิตอีเฟด รีน จำคุก 20 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ผล อนุวัตินิติการ-สมลักษณ์ จัดกระบวนพล-สายนต์ สุรสมภพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ